والصقر والحمام الذى لايجئ من المواضع البعيدة وغيرذلك) أى ماذكر (من الاصناف) أى أنواع الطيور (التى تتخذ للترفه) أى للتنعم بحسن صوتها وصباحة صورتها (فعليه قيمتان قيمته معلما بالغة مابلغت لمالكه وقيمته غير معلم لحق الشرع ولا تعتبر زيادة القيمة بسبب التعليم لحق الشرع وأما زيادتها لحسن فى ذات الصيد فمعتبرة) اى فى حق الشرع أيضا فى رواية (كالحمام المطوقة) بفتح الواو المشددة (والمصوتة) بتشديد الواو المكسورة (والصيد الحسن المليح) أى الجامع بين حسن الصورة وملاحة السيرة (وهل يقوم الصيد حيا أومذبوحا لحما أمافى حق المالك فيقوم حيا وأمافى حق الشرع فعبارة بعضهم تفهم أنه يقوم حيا وصرح فى المحيط بأنه يقوم لحما) قال السمرقندى فى شرح النقاية اذا كانت قيمة الهدى حيا مساوية لقيمة الصيد حيا يجوز وان انتقصت عنه قيمة لحم الهدى كما قال الناطفى وعن ابى حنيفة عليه قيمة مانقص بالذبح كما فى المحيط وفى خزانة الاكمل ولاعبرة فى الحمام الى تغالى السفهاء فى قيمتها لاتقوم على المحرم الا على اللحم او قيمة الفراخ التى تؤكل انتهى فتأمل

﴿ فصل فى جزاء اللبس والتغطية ﴾ أى المحظورين (والتطيب والحلق وقلم الاظفار) أى على اطلاقها (اذا فعل شيأ من ذلك) اى مما ذكر من الاشياء المحظورة (على وجه الكمال) أى مما يوجب جناية كاملة بأن لبس يوما أوطيب عضوا كاملا ونحو ذلك (فان كان) اى فعله بغير عذر فعليه الدم عينا) اى حتما معينا وجزما مبينا (لايجوز عنه غيره) أى بدلا أصلا (وان كان) أى صدوره عنه (بعذر) اى معتبر شرعا فهو مخير بين الدم والطعام والصيام) اى بتفصيل يأتى فيها من الاحكام (ولو كان موسرا) اى غنيا (قادرا على الدم او الطعام فان اختار الطعام) اى اعطاءه او اطعامه او تمليكه (فعليه ان يطعم منه ستة مساكين) اى من مساكين الحرم وهو افضل اومن غيرهم (كل مسكين نصف صاع من بر) كالفطرة (اودقيقه اوصاعامن تمر اوشعير) وسويق كل ودقيقه بحسب أصله وفى الهداية الاولى ان يراعى فى الدقيق والسويق القدر والقيمة معناه ان يؤدى نصف صاع من دقيق البر مثلا يبلغ نصف صاع من بر واختلف فى الزبيب فقيل نصف صاع وهى رواية الحسن عن أبى حنيفة هذا وقد ذكر فى الكافى ان اداء القيمة افضل وعليه الفتوى لانه دفع لحاجة الفقير وقيل المنصوص عليه افضل لانه أبعد عن الخلاف فهو احوط فى العمل فلو وجب عليه اطعام ستة مساكين فأعطاهم ثوبا واحدا عنه فان أصاب كل مسكين مايبلغ قيمته نصف صاع من بر جاز والافلا (ويجوز فيه التمليك) اى تمليك المنصوص عليه بالاعطاء والتسليم بلا خلاف وكذا تمليك قيمة المنصوص عليه عندنا لكن لايجوز أداء المنصوص عليه بعضه عن بعض باعتبار القيمة سواء كان من جنسه أولا فلا تجزئ الحنطة بالقيمة وكذا لايجوز التمر عنها بالقيمة حتى لو أدى نصف صاع من حنطة جيدة عن صاع من حنطة وسط أو أدى نصف صاع من تمر يبلغ قيمته نصف صاع من بر أو أكثر لا يعتبر بل يقع عن نفسه ويلزمه تكميل الباقى (والاباحة) اى ويجوز فيه الاباحة بشرط الوضع والتفويض للفقير وهذا عند أبى يوسف خلافا لمحمد وعن أبى حنيفة روايتان والاصح أنه مع الاول لكن هذا الخلاف فى كفارة الحلق عن الاذى وأما كفارة الصيد فيجوز الاطعام على وجه الاباحة بلا خلاف (وان أراد أن يطعم طعام الاباحة يصنع لهم طعاما) على مقدار مايجب عليه (ويمكنهم منه) بأن لايكون هناك مانع وحاجز عنه (حتى يستوفوا اكلتين) اى مرتين من الاكل (مشبعتين غداء وعشاء) بدل من أكلتين وعطف بيان

وميتة سوية ومردا غير
مخزى ولافاضح (اللهم)
اجعل حبك أحب الاشياء
الى واجعل خشيتك
أخوف الاشياء عندى
واقطع عنى حاجات الدنيا
بالشوق الى لقائك واذا
قررت أعين أهل الدنيا
من دنياهم فاقرر عينى
بعبادتك (اللهم) انى أسألك
الصحة والسلامة والعفة
والامانة وحسن الخلق
والرضا بالقدر (اللهم) انى
أعوذ بك من يوم السوء
ومن ساعة السوء ومن
صاحب السوء ومن جار
السوء (اللهم) اجعلنى
شكورا واجعلنى صبورا
واجعلنى فى عينى حقيرا
وفى أعين الناس كبيرا